

0050029-45.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1445/2016 -

45º Distrito Policial - Vila Brasilândia, 336/2016 - 45º Distrito Policial - Vila Brasilândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FELIPE SILVA PATROCINIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0050029-45.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0050029-45.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1445/2016 -

45º Distrito Policial - Vila Brasilândia, 336/2016 - 45º Distrito Policial - Vila Brasilândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FELIPE SILVA PATROCINIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

LUIS FELIPE SILVA PATROCÍNIO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 16 de junho de 2016, por volta das 20h00min, na Rua Mirangaoba, altura do nº 327, Brasilândia, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 21 (vinte e uma) porções de "cocaína", com peso líquido de 8,4g (oito gramas e quatro decigramas), substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, na data e horário supracitados, o réu encontrava-se no endereço descrito trazendo consigo 02 (duas) porções de "cocaína", além de ter em depósito, no interior de um estojo de óculos, 19 (dezenove) porções de "cocaína", substâncias que se destinavam a entrega ao consumo de terceiros.

Todavia, no mesmo dia, policiais civis compareceram ao endereço supramencionado a fim de averiguar denúncia anônima dando conta da ocorrência do tráfico de drogas no local, oportunidade em que ali avistaram o acusado.

Durante campanha, os agentes públicos avistaram Luis Felipe em atitude típica de traficância, já que ele era procurado por indivíduos que lá compareciam e, após receber dinheiro, dirigia-se até o pneu traseiro de um veículo que permanecia estacionado na via pública, se apoderava de algo e entregava aos rapazes não identificados, que deixavam rapidamente o local.

Os policiais, então, realizaram a abordagem, logrando deter em poder do réu duas porções de "cocaína", além da importância de R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Na mesma ocasião os agentes revistaram o automóvel constantemente acessado pelo acusado, logrando sucesso em apreender, sobre a roda traseira do veículo, um estojo de óculos contendo dezenove porções de "cocaína".

As substâncias foram apreendidas (fls. 16/17) e submetidas à perícia, cujo resultado foi positivo (fls. 19/21 e 109/111). Diante das circunstâncias, foi realizada a prisão em flagrante (fls. 06). Em seguida, foi concedida liberdade provisória (fls. 77/79).

O acusado foi notificado (fls. 112) e apresentou defesa preliminar (fls. 116). A denúncia foi recebida por este Juízo a 29/03/2017 (fls. 121). O réu foi citado (fls. 137) e apresentou defesa preliminar (fls. 142).

A 26/07/2017 (fls. 146) e 24/03/2022 (fls. 179/183) realizou-se a audiência de instrução, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O Representante do Ministério Público, em sede de debates, pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, uma vez que restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria. Quanto à pena, pretende que seja fixada no mínimo, não havendo nada na segunda fase, com aplicação redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e fixação de regime inicial aberto.

A Defesa, por sua vez, em sede de debates, pretende a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal de porte de drogas para consumo próprio descrito no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06. Por fim, em caso de condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da atenuante da menoridade relativa, aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, em seu grau máximo, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e que lhe seja possibilitado o apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de condenação do réu.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06), Boletim de Ocorrência (fls. 12/15), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 16/17), Laudo IC Objeto (fls. 19/21; 105/111), Termo de Depoimento (fls. 9) e provas orais colhidas em audiência.

A autoria é igualmente certa pelos mesmos motivos.

Na delegacia, o réu permaneceu em silêncio.

O policial civil Wellington Pita Doria Junior, recordou-se dos fatos. Disse que estava em viatura descaracterizada no local; avistou o réu e duas pessoas que foram até ele e deram dinheiro; o réu entregou algo em troca. Após, o réu foi abordado e no bolso dele havia 2 porções de cocaína; no carro havia um estojo com mais 19 porções de cocaína. Informou que a campana durou cerca de 30 minutos e que estava cerca de 10 metros dele. Disse que o acusado admitiu que estava traficando; o réu não aparentava estar sob efeito de entorpecente.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha policial civil Maurício Rocha da Costa, acrescentou que não se recorda fisionomia pois faz muito tempo. Disse que a droga estava escondida num veículo e o réu estava vendendo. Havia pouca quantidade com o réu, o restante estava no pneu traseiro no carro; com o réu havia 2 ou 3 porções e dinheiro. Informou que, durante a campana, visualizou atos de mercancia; o réu era procurado por pessoas; em seguida o réu ia até o carro pegava algo e entregava para a pessoa.

No seu interrogatório, em juízo, o réu negou a imputação. Disse que as drogas encontradas em seu poder eram para uso próprio; não conhecia os policiais de ocorrências anteriores. Tinha R\$10,00 no bolso e não R\$20,00, não tinha passagem e na Infância tem passagem apenas por furto; não havia sido abordado anteriormente pelos policiais.

Eis a prova coligida.

Passo à valoração do conjunto probatório.

Embora o acusado tenha negado a traficância, sua negativa não convence.

O réu estava de posse de 02 (duas) porções de cocaína, tendo em depósito mais 19 porções da mesma substância, sendo estas localizadas dentro de uma caixa de óculos na roda traseira do veículo.

Os policiais civis, ouvidos sob o pálio do contraditório, deixaram claro que viram o acusado em atos típicos de mercancia, aliás eles permaneceram em campana no local, conhecido como ponto de venda de drogas.

A palavra dos policiais é revestida de particular relevância no caso em tela, uma vez que não se apresentam razões concretas de suspeição. Cito:

"Nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à Polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesado cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados e desprezados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória" (ACrim 103:701, TJSP, Rel. Silva Leme).

Assim, o núcleo da prova foi bem demonstrado.

Está demonstrado pelos laudos acostados aos autos trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, abundantes porções de "cocaína". Portanto, a apreensão das drogas e dinheiro, ainda que de pouca monta, aliada às demais provas colhidas em Juízo, deixam claras a materialidade e a autoria delitivas, a condenação é de rigor.

Não acolho o pleito subsidiário – desclassificação para porte ilegal de drogas para uso pessoal, porque observo que o acusado não logrou comprovar seu álibi, vale dizer, que estava no lugar para comprar drogas, porque não trouxe nenhuma prova para corroborar suas alegações.

Por outro lado, a quantidade de droga, individualizada e a forma de acondicionamento é incompatível com o uso.

Some-se a isso que o acusado não fez prova de ter atividade laborativa para aquisição de tamanha quantidade de droga

Passo a dosar a pena do réu.

Fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, havendo, contudo, a atenuante da menoridade relativa, mas deixo de aplicá-la em virtude do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal da Justiça, permanecendo a reprimenda no patamar estabelecido.

Na terceira fase da dosimetria, o réu faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, porque o acusado é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa. Assim, satisfeitos os requisitos legais, aplico

a causa de diminuição em 2/3, totalizando-se em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Sem mais, torno a pena fixada definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, devido ao quantum de pena fixado e à primariedade do réu. Pelas mesmas razões, o réu poderá recorrer em liberdade.

Por fim, presentes os requisitos necessários, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e multa no importe de 10 dias-multa.

Diante do exposto, e de tudo o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIS FELIPE SILVA PATROCÍNIO, qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Presentes os requisitos necessários, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e multa no importe de 10 dias-multa. O réu poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração das drogas, se ainda não providenciada, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, nos termos dos artigos 50, § 3º, e 50-A, ambos da Lei nº 11.343/2006, que somente poderá ser destruída após o trânsito em julgado da ação penal, conforme artigo 72 do mesmo diploma legal.

Decreto a perda do valor em favor da União.

Autorizo a destruição da bolsa.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Concedo ao réu aos benefícios da Justiça gratuita.

P. I.C.

São Paulo, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA